

화물자동차 운송가맹사업의 허가취소 등의 기준(제9조의4제1항 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 처분기준은 최근 1년(제2호 개별 기준의 제15호의 경우에는 5년)간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 나. 가목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(가목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 다. 위반행위의 횟수에 따른 가중처분 규정이 없는 경우로서 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지의 처분을 한 날부터 1년 이내에 같은 내용의 위반행위를 적발한 경우에는 해당 처분기준 일수의 2분의 1을 늘려서 처분한다.
- 라. 공공복리의 침해 정도, 교통사고로 인한 피해의 정도, 위반행위의 내용·횟수 등을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 처분기준을 다음의 구분에 따라 늘리거나 줄일 수 있다.
- 1) 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지의 경우에는 그 처분기준 일수의 2분의 1의 범위에서 그 기간을 늘리거나 줄인다. 다만, 늘리는 경우에도 그 기간은 6개월을 초과할 수 없다.
 - 2) 사업 전부정지로 인하여 운송가맹점의 영업활동에 지장을 줄 우려가 있는 경우에는 그 처분기준 일수와 그 처분기준 일수의 2분의 1에 상당하는 일수를 합산한 기간 동안의 사업 일부정지로 한다.
 - 3) 허가취소(제2호 개별기준의 제1호 본문 및 제4호에 따른 허가취소는 제외한다)를 경감하는 경우에는 90일 이상의 사업 전부정지로 한다.
 - 4) 2대 이상의 화물자동차에 대한 감차 조치를 가중하는 경우에는 화물자동차 전부에 대한 감차 조치로 하고, 경감하는 경우에는 90일 이상의 사업 일부정지로 한다.
 - 5) 위반차량 감차 조치를 경감하는 경우에는 90일 이상의 위반차량 운행정지로 한다.
- 마. 천재지변이나 그 밖의 불가항력적인 사유로 발생한 위반행위는 처분대상에서 제외한다.
- 바. 감차 조치, 사업 전부정지 또는 사업 일부정지의 대상이 되는 화물자동차가 2

대 이상인 경우에는 화물운송에 미치는 영향을 고려하여 해당 처분을 분할하여 집행할 수 있다.

2. 개별기준

위 반 행 위	근거 법조문	처 분 기 준
1. 법 제33조에서 준용하는 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있는 경우 3개월 이내에 그 임원을 개임한 경우는 제외한다.	법 제32조제1항 제1호	○ 허가취소
2. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제32조제1항 제2호	○ 1차: 위반차량 운행정지(30일) ○ 2차: 위반차량 감차 조치
3. 법 제33조에서 준용하는 법 제14조에 따른 업무개시 명령을 정당한 사유 없이 이행하지 않은 경우	법 제32조제1항 제3호	○ 1차: 위반차량 운행정지(30일) ○ 2차: 감차 조치
4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제29조제1항에 따른 허가를 받은 경우	법 제32조제1항 제4호	○ 허가취소
5. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제29조제2항에 따른 변경허가를 받은 경우	법 제32조제1항 제5호	○ 1차: 사업 전부정지(60일) ○ 2차: 허가취소
6. 법 제29조제3항에 따른 허가 또는 변경허가의 기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제32조제1항 제6호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
7. 법 제29조제4항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제32조제1항 제7호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
8. 법 제29조제5항에 따른 영업소 설치 허가를 받지 않고 주사무소 외의 장소에서 상주하여 영업한 경우	법 제32조제1항 제7호의2	○ 사업 일부정지(30일)
9. 정당한 사유 없이 법 제31조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제32조제1항 제8호	○ 사업 전부정지(30일)
10. 법 제33조에서 준용하는 법 제11조 및 제25조(소속 운송가맹점에 자기의 영업표지를 사용하게 하는 경우는 제외한다)를 위반한 경우	법 제32조제1항 제9호	

가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우

나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하게 한 경우

다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 적합하지 않은 화물을 운송한 경우

라. 법 제11조제4항을 위반하여 고장 및 사고차량 등 화물의 운송과 관련하여 「자동차관리법」에 따른 자동차관리사업자와 부정한 금품을 주고 받은 경우

마. 법 제11조제6항을 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송가맹사업자 또는 화물자동차 운송주선사업을 경영하는 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우

바. 법 제11조제7항을 위반하여 택시 요금미터기의 장착 등 국토교통부령으로 정하는 택시 유사 표시행위를 한 경우

사. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송가맹약관을 영업소 또는 화물자동차에 갖추어 두지 않거나 이용자의 요구에 이를 내보이지 않은 경우

○ 사업 전부정지(10일)

○ 사업 전부정지(10일)

○ 1차: 위반차량 운행정지(10일)

○ 2차: 위반차량 운행정지(20일)

○ 3차 이상: 위반차량 운행정지(30일)

○ 1차: 사업 일부정지(20일)

○ 2차: 사업 일부정지(50일)

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 사업 일부정지(20일)

○ 2차: 사업 일부정지(50일)

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 위반차량 운행정지(60일)

○ 2차: 위반차량 감차 조치

○ 사업 전부정지(10일)

아. 법 제11조제13항 본문을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송가맹사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물위탁증을 내주지 않은 경우

자. 법 제11조제13항 단서를 위반하여 최대 적재량 1.5톤 이상의 「자동차관리법」에 따른 화물자동차를 소유한 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송가맹사업자가 화물위탁증을 발급하지 않은 경우

차. 법 제11조제20항을 위반하여 적재된 화물이 떨어지지 않도록 국토교통부령으로 정하는 기준 및 방법에 따라 덮개·포장·고정장치 등 필요한 조치를 하지 않고 운행한 경우

카. 법 제11조제22항을 위반하여 법 제59조제1항에 따라 화물자동차의 운전업무에 종사하는 운수종사자가 교육을 받는 데에 필요한 조치를 하지 않거나, 그 교육을 받지 않은 화물자동차의 운전업무에 종사하는 운수종사자를 화물자동차 운수사업에 종사하게 한 경우

타. 법 제11조제23항 및 「자동차관리법」 제35조를 위반하여 전기·전자장치(최고속도제한장치에 한정한다)를 무단으로 해체하거나 조작한 경우

- 1차: 사업 일부정지(10일)
- 2차: 사업 일부정지(20일)
- 3차: 사업 일부정지(30일)

- 1차: 사업 일부정지(10일)
- 2차: 사업 일부정지(20일)
- 3차: 사업 일부정지(30일)

- 1차: 위반차량 운행정지(30일)
- 2차: 위반차량 운행정지(60일)
- 3차 이상: 위반차량 감차 조치
- 사업 일부정지(10일)

- 1차: 위반차량 운행정지(30일)
- 2차: 위반차량 운행정지(50일)
- 3차 이상: 위반차량 감차

파. 법 제11조제24항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송 시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전과 화주의 편의를 도모하기 위해 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우 하. 법 제11조의 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당하는 경우 1) 직접 소유한 화물자동차 1대의 해당 월의 위반 건수가 8건 이상이 되는 경우 2) 직접 소유한 화물자동차 1대의 해당 연도의 위반 건수가 50건 이상이 되는 경우 3) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 60 이상인 되는 경우 $\frac{\text{위반 건수}}{\text{직접 소유 대수}} \times 10$ 4) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 100 이상인 되는 경우 $\frac{\text{위반 건수}}{\text{직접 소유 대수}} \times 10$ 거. 법 제25조(소속 운송가맹점에 자기의 영업표지를 사용하게 하는 경우는 제외한다)를 위반한 경우 11. 법 제34조에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우(법 제31조에 따라 개선명령을 받은 경	조치 ○ 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지 ○ 위반차량 감차 조치 ○ 위반차량 감차 조치 ○ 사업 일부정지(30일) ○ 사업 일부정지(60일) ○ 1차: 사업 전부정지(60일) ○ 2차: 허가취소 ○ 사업 전부정지(10일)	법 제32조제1항 제10호
--	---	-----------------------

나. 중상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 3주 이상의 치료를 필요로 하는 상해를 입

힌 사고

다. 경상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 5일 이상 3주 미만의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고

2. 교통사고지수 산정 시 경상사고는 0.3건, 중상사고는 0.7건, 사망사고는 1건의 교통사고로 한다.

3. 차량 소유 대수가 변경된 경우 교통사고지수 및 위반지수는 다음의 계산식에 따라 계산한다.

1) 교통사고지수=

$$\left(\frac{\text{변경 전 교통사고 건수}}{\text{변경 전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경 후 교통사고 건수}}{\text{변경 후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$$

$$2) \text{ 위반지수} = \left(\frac{\text{변경 전 위반 건수}}{\text{변경 전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경 후 위반 건수}}{\text{변경 후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$$

4. 1건의 중대한 교통사고로 2개 이상의 위반행위에 해당하게 된 경우에는 이를 합산하여 처분한다.

5. 위 표 제13호가목에 따라 중대한 교통사고를 이유로 2대 이상의 감차 조치를 하려는 경우에는 해당 위반차량을 포함하여 처분하여야 한다. 이 경우 보유차량의 1/5이 4대 이하인 경우에는 4대를 감차 조치하고, 보유차량의 1/10이 2대 이하인 경우에는 2대를 감차 조치하여야 한다.

6. 위 표 제13호나목에 따라 빈번한 교통사고를 이유로 처분을 하려면 같은 호 가목에 따라 처분을 한 중대한 교통사고의 건수를 빈번한 교통사고의 건수에 합산하여 처분한다.

7. 위 표 제15호에 따른 실적신고의무 위반을 이유로 처분하려는 경우 다음과 같이 계산한다. 계산한 결과 처분일수가 1 이상인 경우에는 소수점 이하의 수는 버리고, 1 미만인 경우에는 1로 한다.

$$\text{신고의무미이행률} = \frac{\text{실적신고대상금액} - \text{실적신고금액}}{\text{실적신고대상 금액}}$$